

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI



**GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN -
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN**

Chuyên ngành : Luật dân sự và Tổ tụng dân sự
Mã số : 9.38.01.03

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

Hà Nội - 2024

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 với đặc điểm “Internet kết nối vạn vật” đã và đang đặt ra yêu cầu mới đối với các quy định về giới hạn QTG, QLQ. Trong thời gian qua, pháp luật Việt Nam về giới hạn QTG, QLQ đã và đang được hoàn thiện nhằm hiện thực hóa chính sách cân bằng lợi ích giữa chủ thể sáng tạo và lợi ích của công chúng, bảo đảm một số quyền dân sự cơ bản của con người cũng như đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về giới hạn QTG, QLQ đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Trên thực tế, các tranh chấp liên quan đến việc xác định phạm vi bảo hộ QTG, QLQ xuất hiện ngày càng phổ biến nhưng chưa có cơ chế giải quyết thỏa đáng và thuyết phục, làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của các chủ thể liên quan. Trong khi đó, chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện về vấn đề giới hạn QTG, QLQ. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài ***“Giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”*** có ý nghĩa lý luận, giá trị thực tiễn.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

2.1. Mục đích nghiên cứu: (i) Định hình các vấn đề lý luận nền tảng về giới hạn QTG, QLQ làm cơ sở cho việc xây dựng pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn; (ii) Đánh giá một cách khoa học, toàn diện các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về giới hạn QTG, QLQ, phân tích những vướng mắc, bất cập trong pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng quy định về giới hạn QTG, QLQ; (iii) Kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: (i) Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về giới hạn QTG, QLQ; (ii) Phân tích, so sánh quy định trong

các ĐUQT, pháp luật một số quốc gia cũng như kinh nghiệm xét xử trong thực tiễn của các nước về giới hạn QTG, QLQ; (iii) Bình luận, đánh giá tính khoa học, tính hệ thống, tính khả thi, tính tương thích trong quy định pháp luật Việt Nam và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng quy định giới hạn QTG, QLQ để giải quyết các tranh chấp; (iv) Xác định xu hướng và các yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các cơ sở lý luận khoa học hình thành nên các quy định về giới hạn QTG, QLQ; hệ thống pháp luật SHTT Việt Nam, đặc biệt là các quy định về giới hạn QTG, QLQ; các học thuyết, quy định liên quan đến giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT cũng như pháp luật một số quốc gia khác trên thế giới; nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ tại các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan xét xử, thực thi quyền SHTT và các chủ thể khác tham gia vào quá trình áp dụng pháp luật tại Việt Nam và một số quốc gia.

3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Về pháp luật Việt Nam: Luận án nghiên cứu các quy định của pháp luật dân sự, pháp luật SHTT Việt Nam về giới hạn QTG, QLQ qua các giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2004, giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2009 và từ năm 2009 đến nay; các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan; Về pháp luật quốc tế: Luận án nghiên cứu quy định về giới hạn QTG, QLQ trong một số ĐUQT đa phương mà Việt Nam đã tham gia do WIPO điều hành và một số ĐUQT khác; Luận án nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam, các học

thuyết, quy định pháp luật, các bản án và kinh nghiệm áp dụng pháp luật giải quyết các tranh chấp thực tế tại một số quốc gia trên thế giới.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp luận

Luận án được nghiên cứu dựa trên phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin với phép biện chứng duy vật và lịch sử, gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khuyến khích hoạt động sáng tạo, bảo đảm quyền con người; lý thuyết nền tảng của bảo hộ SHTT như nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ thể sáng tạo và lợi ích của công chúng.

4.2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích, bình luận; Phương pháp tổng hợp; Phương pháp so sánh; Phương pháp phỏng vấn, xin ý kiến các chuyên gia, trao đổi với các cán bộ quản lý, luật sư, các nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực liên quan đến nội dung của Luận án.

5. Những đóng góp mới của Luận án

- ***Thứ nhất***, Luận án là công trình tiếp cận các vấn đề lý luận về bảo hộ QTG, QLQ dưới góc nhìn là hệ thống độc quyền mà pháp luật trao cho các chủ thể sáng tạo.

- ***Thứ hai***, Luận án đã xây dựng khái niệm khoa học về giới hạn QTG, QLQ; là công trình đầu tiên phân tích bốn đặc điểm của giới hạn QTG, QLQ. Ngoài ra, Luận án còn đi sâu phân tích cơ sở lý luận của việc quy định giới hạn QTG, QLQ dưới góc độ của quan điểm triết học và các học thuyết cũng như yêu cầu của việc đảm bảo các quyền cơ bản của con người. Không chỉ vậy, Luận án đã xác định khái niệm, nội dung và các cách thức quy định giới hạn QTG, QLQ cũng như ưu điểm và hạn chế của mỗi cách thức. Ngoài ra, Luận án còn phân tích sự phát triển

của các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT.

- **Thứ ba**, Luận án đã phân tích các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành về cơ sở, mục đích của việc quy định, cập nhật các hướng dẫn, giải thích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ đó phát hiện và đánh giá khách quan những bất cập, hạn chế trong các quy định và nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực tế áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ.

- **Thứ tư**, Luận án cũng đã nêu lên những định hướng, các quan điểm chỉ đạo trong chính sách pháp luật nói chung và các mục tiêu cần đảm bảo trong quá trình hoàn thiện quy định của pháp luật về giới hạn QTG, QLQ nói riêng.

- **Thứ năm**, Luận án đã đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật SHTT Việt Nam về giới hạn QTG, QLQ cũng như đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận án

Kết quả nghiên cứu của Luận án góp phần hình thành và làm sâu sắc thêm nền tảng lý luận về giới hạn QTG, QLQ cũng như pháp luật về giới hạn QTG, QLQ. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng nhất của Luận án là giúp các chủ thể xác định được phạm vi quyền được bảo hộ, làm cơ sở cho việc xác định hành vi sử dụng hợp pháp và hành vi xâm phạm QTG, QLQ trong thực tiễn. Bên cạnh đó, Luận án cũng đề xuất những kiến nghị có giá trị tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giới hạn QTG, QLQ, có giá trị tham khảo cho các chủ thể sáng tạo, chủ thể sử dụng cũng như các cơ quan nhà nước trong việc xem xét, đánh giá các hành vi sử dụng được phép hay hành vi xâm phạm QTG, QLQ. Bên cạnh đó, Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà lãnh đạo, cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp cũng như các đơn vị quản lý, nhà

nhà nghiên cứu, học viên, giảng viên chuyên ngành luật và các chuyên ngành liên quan đến sáng tạo, đổi mới trong việc xây dựng và thực thi pháp luật về QTG, QLQ.

7. Kết cấu của Luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phần tổng quan tình hình nghiên cứu, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, nội dung của Luận án bao gồm ba chương:

- **Chương 1:** Những vấn đề lý luận về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan và pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan;

- **Chương 2:** Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam;

- **Chương 3:** Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam.

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1. Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

Cho đến nay, đã có một số công trình, đề tài nghiên cứu liên quan đến một số khía cạnh của giới hạn QTG, QLQ như giới thiệu, bình luận các quy định về giới hạn QTG, QLQ, các học thuyết liên quan đến giới hạn QTG, QLQ, quá trình hoàn thiện các quy định qua các thời kỳ, đề cập đến một số tranh chấp liên quan đến giới hạn QTG, QLQ cũng như khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng. Tuy nhiên, các công trình chỉ đề cập đến vấn đề trên một cách khái quát, riêng lẻ hoặc nhìn nhận dưới một góc nhìn cụ thể mà chưa có một công trình, đề tài nào nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện về các khía cạnh của giới hạn QTG, QLQ, đặc biệt từ khi Luật SHTT được sửa đổi năm 2022.

2. Những vấn đề Luận án cần tiếp tục nghiên cứu

- Về quan niệm QTG, QLQ, Luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu sự hình thành của khái niệm QTG, QLQ trong lịch sử phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam, lý giải cơ sở của việc trao các độc quyền thuộc QTG, QLQ cho các chủ thể, chỉ ra tính đặc thù trong hoạt động sáng tạo của chủ thể QLQ so với tính nguyên gốc của QTG. Về đặc trưng của QTG, QLQ, Luận án tiếp tục nghiên cứu hình thức thể hiện được bảo hộ trong QTG, QLQ, lý giải nguyên nhân cũng như hệ quả của đặc trưng này. Bên cạnh đó, Luận án cũng chỉ ra đặc trưng trong cơ chế xác lập QTG, QLQ, lý giải cơ sở cũng như làm rõ bản chất, ý nghĩa của việc đăng ký QTG, QLQ. Ngoài ra, Luận án tiếp tục nghiên cứu các học thuyết liên quan đến tính nguyên gốc của QTG, QLQ.

- Về khái niệm giới hạn QTG, QLQ, Luận án sẽ xây dựng khái niệm giới hạn QTG, QLQ theo nghĩa rộng, theo nghĩa hẹp và xác định khái niệm được tiếp cận trong Luận án. Về đặc điểm

của giới hạn QTG, QLQ, Luận án tiếp tục nghiên cứu và xây dựng các đặc trưng về đối tượng bị giới hạn, chủ thể bị giới hạn quyền, chủ thể được hưởng lợi ích từ giới hạn và mục đích của việc giới hạn QTG, QLQ, chỉ ra sự khác biệt trong giới hạn QTG, QLQ với giới hạn quyền SHCN và giới hạn quyền sở hữu các tài sản hữu hình thông thường. Luận án cũng tiếp tục nghiên cứu cơ sở lý luận của các quy định về giới hạn QTG, QLQ thông qua việc nghiên cứu quan điểm của triết học cổ xưa về SHTT, các học thuyết liên quan đến giới hạn QTG, QLQ cũng như sự tác động của các quyền cơ bản của con người lên việc giới hạn QTG, QLQ. Ngoài ra, Luận án nghiên cứu xây dựng khái niệm, xác định các nội dung và cấu trúc của các quy định pháp luật về giới hạn QTG, QLQ.

- Về sự phát triển của các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT, Luận án sẽ nghiên cứu các quy định trong các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là các Hiệp định FTAs, giải thích các quy định và lý giải những thay đổi tác động đến các quy định pháp lý quốc tế về giới hạn QTG, QLQ.

- Các vấn đề về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam: Luận án sẽ nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về điều kiện chung áp dụng giới hạn QTG, QLQ, nghiên cứu từng yêu cầu cụ thể đối với từng trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ theo nhóm hành vi và các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền, từ đó đưa ra những bình luận, đánh giá về cơ sở của việc giới hạn, sự phù hợp, tính khả thi, khoa học cũng như những bất cập, hạn chế trong quy định của pháp luật. Không chỉ vậy, Luận án cũng tiếp tục tìm hiểu thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật hiện hành về giới hạn QTG, QLQ, chỉ ra những điểm tích cực, những hiệu quả đạt được và những vướng mắc, khó khăn trong quá trình

triển khai thực thi.

- Các vấn đề về định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ: Luận án tiếp tục nghiên cứu định hướng quy định về giới hạn QTG, QLQ trên thế giới và tại Việt Nam, tìm hiểu các quan điểm về việc cân bằng lợi ích giữa chủ thể QTG, QLQ và lợi ích của công chúng. Ngoài ra, Luận án cũng tiếp tục nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật và các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ.

3. Câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu

Câu hỏi nghiên cứu 1: *Quan niệm, đặc trưng của các học giả trước đây về bảo hộ QTG, QLQ đã phù hợp, khoa học và toàn diện chưa? Quan niệm, đặc trưng của bảo hộ QTG, QLQ hiện nay như thế nào?*

Giả thuyết nghiên cứu 1: Quan niệm, đặc trưng của việc bảo hộ QTG, QLQ đã được nhiều học giả nghiên cứu nhưng chưa thực sự đi vào bản chất, chưa mang tính khái quát, toàn diện, chưa nhấn mạnh các khía cạnh kinh tế của QTG, QLQ làm cơ sở cho việc luận giải các nội dung về hạn chế các độc quyền trong giới hạn QTG, QLQ cũng như chưa xác định các đặc trưng chung của QTG, QLQ và đặc trưng riêng của QTG so với QLQ.

Câu hỏi nghiên cứu thứ 2: *Nội hàm của khái niệm giới hạn QTG, QLQ là gì? Giới hạn QTG, QLQ có đặc trưng gì khác biệt so với giới hạn quyền sở hữu nói chung và giới hạn quyền SHCN?*

Giả thuyết nghiên cứu 2: Nội hàm của khái niệm giới hạn QTG, QLQ có thể hiểu theo nghĩa rộng và theo nghĩa hẹp. Tuy nhiên, trong phạm vi của Luận án này, khái niệm giới hạn QTG, QLQ được tiếp cận theo nghĩa hẹp là các quy định hạn chế về nội dung QTG, QLQ bao gồm (i) các trường hợp sử dụng

QTG, QLQ không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền - ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ và (ii) các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền. Giới hạn QTG, QLQ có đặc trưng về đối tượng bị giới hạn; chủ thể bị giới hạn quyền; chủ thể được hưởng lợi ích từ giới hạn và mục đích của giới hạn.

Câu hỏi nghiên cứu thứ 3: *Các quy định về giới hạn QTG, QLQ được xây dựng dựa trên những cơ sở lý luận nào?*

Giả thuyết nghiên cứu 3: Quan điểm của các nhà triết học John Locke, George Wilhelm Friedrich Hegel, học thuyết về cân bằng lợi ích, hết quyền SHTT, xử sự hợp lý, sử dụng hợp lý và các quyền tự do của công dân có tác động mạnh mẽ, là cơ sở nền tảng ảnh hưởng đến các quy định về giới hạn QTG, QLQ.

Câu hỏi nghiên cứu 4: *Quy định pháp luật Việt Nam về ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ đã đảm bảo thống nhất với các văn bản pháp luật liên quan chưa, có phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam không, còn tồn tại những vướng mắc, bất cập gì không?*

Giả thuyết nghiên cứu 4: Quy định pháp luật Việt Nam về ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ đã phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội tại Việt Nam. Tuy nhiên, một số quy định vẫn còn chưa thực sự rõ ràng, chưa đồng bộ với văn bản pháp luật liên quan, khó xác định trong thực tiễn nên cần có những hướng dẫn cụ thể để thống nhất áp dụng.

Câu hỏi nghiên cứu 5: *Cơ sở, phạm vi áp dụng, cơ chế đảm bảo thực hiện và tác động của quy định về ngoại lệ không xâm phạm QTG dành cho người khuyết tật là như thế nào?*

Giả thuyết nghiên cứu 5: Quy định ngoại lệ không xâm phạm QTG dành cho người khuyết tật được xây dựng nhằm đảm

bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ quyền SHTT, bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ SHTT cũng như tham khảo Luật mẫu về QTG của WIPO và pháp luật một số quốc gia. Tuy nhiên, cơ chế đảm bảo thực thi các quy định này cũng như tác động của quy định đến các chủ thể liên quan cần được nghiên cứu và xác định cụ thể.

Câu hỏi nghiên cứu 6: *Thực trạng quy định pháp luật Việt Nam về sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền có đáp ứng yêu cầu của thực tiễn không, còn tồn tại những vướng mắc và bất cập gì? Nguyên nhân nào dẫn tới những hạn chế trong thực tiễn thực thi các quy định đó?*

Giả thuyết nghiên cứu 6: Thực trạng pháp luật về sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của thực tiễn nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện.

Câu hỏi nghiên cứu 7: *Định hướng bảo hộ QTG, QLQ tại Việt Nam trong thời gian tới như thế nào?*

Giả thuyết nghiên cứu 7: Việc bảo hộ QTG, QLQ tại Việt Nam trong thời gian tới xây dựng trên cơ sở đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ QTG, QLQ; bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ QTG, QLQ; đảm bảo mục tiêu không phân biệt đối xử và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính khả thi và dễ dàng áp dụng.

Câu hỏi nghiên cứu 8: *Các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giới hạn QTG, QLQ là gì? Việt Nam có nên quy định các nguyên tắc của học thuyết sử dụng hợp lý trong quy định về giới hạn QTG, QLQ không?*

Giả thuyết nghiên cứu 8: Việt Nam cần triển khai đồng bộ các giải pháp (i) về mặt lập pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện các

quy định về giới hạn QTG, QLQ trong Luật SHTT, các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan, các văn bản có tính hỗ trợ cho việc thực thi pháp luật; (ii) về các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định, Thông tư; (iii) về thực hiện pháp luật. Việt Nam nên quy định các nguyên tắc của học thuyết sử dụng hợp lý trong quy định về giới hạn QTG, QLQ.

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN VÀ PHÁP LUẬT VỀ GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

1.1. Khái quát về quyền tác giả, quyền liên quan

1.1.1. Quan niệm về quyền tác giả, quyền liên quan

1.1.1.1. Quan niệm về quyền tác giả

1.1.1.2. Quan niệm về quyền liên quan

1.1.2. Đặc trưng của quyền tác giả, quyền liên quan

- QTG, QLQ bảo hộ hình thức thể hiện của ý tưởng, không bảo hộ nội dung ý tưởng sáng tạo.

- QTG, QLQ được bảo hộ tự động.

- QTG, QLQ chỉ được bảo hộ khi có tính nguyên gốc.

1.2. Lý luận về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

1.2.1. Khái niệm giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

Trong Luận án này, tác giả sẽ tiếp cận giới hạn QTG, QLQ theo nghĩa hẹp bao gồm (i) các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền - ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ và (ii) các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền.

1.2.2. Đặc điểm của giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

- **Thứ nhất**, đối tượng bị giới hạn là các quyền tài sản được bảo hộ của chủ sở hữu QTG, QLQ theo quy định của pháp luật.

- **Thứ hai**, chủ thể bị giới hạn quyền là chủ sở hữu QTG, QLQ.

- **Thứ ba**, chủ thể được hưởng lợi ích từ giới hạn QTG, QLQ là các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện nhất định do pháp luật thừa nhận.

- **Thứ tư**, mục đích của việc giới hạn QTG, QLQ là nhằm hạn chế sự độc quyền của chủ sở hữu QTG, QLQ và tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng tiếp cận với sản phẩm sáng tạo, cân bằng lợi ích giữa chủ thể sáng tạo và chủ thể khác, thúc đẩy

hoạt động sáng tạo tinh thần, phát triển văn hóa xã hội.

1.2.3. Cơ sở lý luận của việc giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

1.2.3.1. Quan điểm về giới hạn quyền trong triết học về sở hữu trí tuệ

Các quan điểm triết học của J. Locke và Georg Wilhelm Friedrich Hegel đã chỉ ra rằng các quyền sở hữu luôn được tô điểm bằng các nghĩa vụ tương ứng tùy thuộc vào nhu cầu của xã hội và một điều hiển nhiên là các quyền và nghĩa vụ luôn tương ứng với nhau. Các nghĩa vụ gắn liền với các quyền tài sản và nếu không có sự tồn tại và không có việc thực hiện các nghĩa vụ thì không được hưởng quyền.

1.2.3.2. Một số học thuyết về giới hạn quyền sở hữu trí tuệ

- * Học thuyết cân bằng lợi ích
- * Học thuyết hết quyền (exhaustion doctrine)
- * Học thuyết xử sự hợp lý (fair dealing doctrine)
- * Học thuyết sử dụng hợp lý (fair use doctrine)

1.2.3.3. Giới hạn QTG, QLQ đảm bảo quyền cơ bản của con người

1.3. Pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

1.3.1. Khái niệm, nội dung và cấu trúc quy định của pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

- * Khái niệm pháp luật về giới hạn QTG, QLQ
- * Nội dung pháp luật về giới hạn QTG, QLQ
- * Cấu trúc quy định của pháp luật về giới hạn QTG, QLQ

1.3.2. Sự phát triển của quy định về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

1.3.2.1. Quy định của Điều ước quốc tế do WIPO điều hành về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

- * Quy định của Công ước Berne 1886 về giới hạn QTG

- * Quy định của Công ước Rome 1961 về giới hạn QLQ
- * Quy định của Công ước Geneva 1971 về giới hạn QLQ
- * Quy định của Công ước Brussels 1974 về giới hạn QLQ
- * Quy định của Hiệp ước WCT 1996 về giới hạn QTG
- * Quy định của Hiệp ước WPPT 1996 về giới hạn QLQ
- * Quy định của Hiệp ước Marrakesh 2013 về giới hạn

QTG

1.3.3.2. Quy định của một số Điều ước quốc tế khác về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

- * Quy định của Hiệp định TRIPs 1994 về giới hạn QTG, QLQ
- * Quy định của Hiệp định CPTPP 2018 về giới hạn QTG, QLQ
- * Quy định của Hiệp định EVFTA 2019 về giới hạn QTG, QLQ

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 của Luận án đã phân tích những vấn đề lý luận về giới hạn QTG, QLQ và pháp luật về giới hạn QTG, QLQ. Trong đó, Luận án đã trình bày các quan niệm về QTG, QLQ, chỉ ra những hạn chế trong cách tiếp cận của các công trình nghiên cứu trước đây về QTG, QLQ để từ đó xây dựng khái niệm phù hợp với cách tiếp cận về giới hạn QTG, QLQ trong Luận án. Chương 1 cũng phân tích ba đặc trưng chung mang tính bản chất của bảo hộ QTG, QLQ so với bảo hộ các đối tượng khác của quyền SHTT và chỉ ra mối quan hệ giữa bảo hộ QTG và QLQ. Bên cạnh đó, Luận án đã xây dựng và tiếp cận khái niệm giới hạn QTG, QLQ theo nghĩa hẹp là hạn chế nội dung QTG, QLQ, bao gồm các quy định về ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ và các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền. Ngoài ra, xuất phát từ đặc trưng của bảo hộ QTG, QLQ, Luận án đã phân tích bốn đặc điểm của giới hạn QTG, QLQ về đối

tượng bị giới hạn, chủ thể bị giới hạn quyền, chủ thể được hưởng lợi ích và mục đích của việc giới hạn. Đặc biệt, Luận án đã tập trung phân tích làm sáng tỏ cơ sở lý luận của các quy định về giới hạn QTG, QLQ dưới góc nhìn của triết học về SHTT, một số học thuyết cơ bản liên quan đến giới hạn quyền SHTT và giới hạn QTG, QLQ cũng như đảm bảo các quyền cơ bản của con người, tạo nền tảng cho việc ban hành các quy định cũng như giải quyết các vụ việc trong thực tiễn. Không chỉ vậy, Chương 1 của Luận án cũng nêu lên khái niệm và nội dung quy định của pháp luật về giới hạn QTG, QLQ, phân tích các mô hình quy định giới hạn QTG, QLQ bao gồm quy định “đóng”, quy định “mở” và kết hợp hai cách thức đó, chỉ ra ưu điểm, hạn chế của mỗi cách tiếp cận. Ngoài ra, Luận án cũng phân tích sự phát triển của quy định về giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên. Theo đó, các quy định này về cơ bản là có xu hướng mở rộng thêm một số trường hợp giới hạn trên cơ sở đảm bảo sự cân bằng lợi ích, phù hợp với sự phát triển khoa học công nghệ và tuân thủ nguyên tắc của phép thử ba bước.

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN TẠI VIỆT NAM

2.1. Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về điều kiện chung áp dụng giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

2.1.1. Đối tượng được sử dụng

2.1.1.1. Đối tượng được sử dụng phải là đối tượng đã công bố

2.1.1.2. Một số đối tượng không được áp dụng giới hạn quyền tác giả

2.1.2. Việc sử dụng phải thuộc trường hợp luật định

2.1.3. Việc sử dụng đảm bảo quyền lợi của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan

2.1.3.1. Việc sử dụng không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường đối tượng, không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền

2.1.3.2. Chủ thể sử dụng phải thông tin về tên tác giả, nguồn gốc, xuất xứ của đối tượng được sử dụng

2.2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

2.2.1. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả

2.2.1.1. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả đối với hành vi sao chép tác phẩm

2.2.1.2. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong hoạt động giảng dạy, công vụ và hoạt động của thư viện

2.2.1.3. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả đối với việc trích dẫn tác phẩm

2.2.1.4. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong các hoạt động thông tin truyền thông

2.2.1.5. Trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả đối với việc nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác

2.2.1.6. Trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả dành cho người khuyết tật

2.2.2. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan

2.2.2.1. Trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan đối với hành vi ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn

2.2.2.2. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan đối với hành vi sao chép đối tượng quyền liên quan

2.2.3.3. Trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan đối với hành vi trích dẫn hợp lý

2.3. Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về các trường hợp sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 2 của Luận án đã tập trung phân tích một cách khá toàn diện thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam. Trong đó, Chương 2 đã phân tích, bình luận về quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng quy định đối với các điều kiện chung để được áp dụng giới hạn QTG, QLQ về đối tượng được sử dụng, việc sử dụng phải thuộc trường hợp luật định và việc sử dụng phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chủ thể QTG, QLQ. Tiếp đó, Luận án đã tập trung lý giải cơ sở, phân tích những ưu điểm và hạn chế trong quy định pháp luật và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định về ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ tại Việt Nam, cụ thể hóa theo nhóm các trường hợp ngoại lệ liên quan đến hành vi sao chép tác phẩm; trong hoạt động giảng dạy, công vụ và hoạt động của thư viện; trích dẫn tác phẩm; trong các hoạt động thông tin truyền thông; đối với việc nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác; các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG dành cho người khuyết tật; ngoại

lệ không xâm phạm QLQ đối với hành vi ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn; hành vi sao chép đối tượng QLQ và hành vi trích dẫn hợp lý. Bên cạnh đó, Chương 2 cũng phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền đối với các trường hợp quy định tại Điều 26 và Điều 33 Luật SHTT. Qua đó có thể thấy về cơ bản các quy định giới hạn QTG, QLQ được xây dựng theo mô hình liệt kê danh sách đóng các trường hợp, phù hợp với truyền thống lập pháp cũng như trình độ phát triển kinh tế, văn hóa của Việt Nam. Bên cạnh đó, pháp luật cũng đang được hoàn thiện theo hướng tiệm cận với các quy định của thế giới, trên cơ sở tuân thủ các cam kết trong ĐÚQT mà Việt Nam là thành viên theo hướng mở rộng một số trường hợp giới hạn QTG, QLQ để đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, thưởng thức văn hóa, nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học của con người. Tuy nhiên, một số quy định vẫn chưa thực sự minh thị, cụ thể, vẫn còn lỗi kỹ thuật, chưa thống nhất, chưa đảm bảo tính khả thi, thiếu các quy định được dẫn chiếu áp dụng trong lĩnh vực khác cũng như chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật cần tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới.

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN TẠI VIỆT NAM

3.1. Định hướng về hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về điều kiện chung áp dụng giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

3.2.2. Hoàn thiện pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

3.2.2.1. Hoàn thiện pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả

3.2.2.2. Hoàn thiện pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan

3.2.3. Hoàn thiện pháp luật về các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trên cơ sở đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ, Chương 3 của Luận án đã phân tích các chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước về định hướng chung đối với việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam là (i) đảm bảo mức độ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ QTG, QLQ; (ii) bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ QTG, QLQ trong quá trình hội nhập; (iii) đảm bảo mục tiêu không phân biệt đối xử, mở ra cơ hội bình đẳng cho những đối tượng yếu thế trong xã hội tham

gia các hoạt động hòa nhập với đời sống của cộng đồng; (iv) bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính khả thi và dễ dàng áp dụng trong thực tiễn. Từ đó, Luận án đã đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giới hạn QTG, QLQ, trong đó đề xuất năm kiến nghị hoàn thiện pháp luật về điều kiện chung áp dụng giới hạn QTG, QLQ; mười hai kiến nghị hoàn thiện pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG; năm kiến nghị hoàn thiện pháp luật về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QLQ và năm kiến nghị hoàn thiện pháp luật về các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền. Bên cạnh đó, Luận án cũng đưa ra chín giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ.

KẾT LUẬN

Luận án là công trình nghiên cứu toàn diện, chuyên sâu đầu tiên về giới hạn QTG, QLQ tại Việt Nam. Về phương diện lý luận, trên cơ sở nêu lên những quan niệm, đặc trưng của QTG, QLQ, Luận án đã xây dựng khái niệm, phân tích bốn đặc điểm của giới hạn QTG, QLQ về đối tượng, chủ thể bị giới hạn, chủ thể được hưởng lợi ích từ việc giới hạn và mục đích của việc giới hạn. Bên cạnh đó, Luận án đã phân tích cơ sở lý luận của việc quy định giới hạn QTG, QLQ. Ngoài ra, Luận án cũng nêu lên khái niệm, nội dung, cấu trúc quy định của pháp luật về giới hạn QTG, QLQ và phân tích sự phát triển của các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên. Đặc biệt, Luận án đã hệ thống hóa các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về giới hạn QTG, QLQ, đi sâu phân tích cơ sở, lịch sử phát triển của các quy định. Qua đó, có thể thấy các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành đã khắc phục được nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn áp dụng pháp luật cũng như đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên hoặc dự định tham gia trong tương lai gần. Điều này thể hiện sự tích cực, chủ động của Việt Nam trong việc hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả bảo hộ QTG, QLQ. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về giới hạn QTG, QLQ vẫn bộc lộ những điểm thiếu sót, chưa đảm bảo tính minh thị, khả thi, đồng bộ, chưa tương thích với pháp luật liên quan dẫn đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật. Trên cơ sở chỉ ra nguyên nhân và nhận thức được các định hướng của Đảng và Nhà nước, Luận án đã đề xuất nhiều kiến nghị có giá trị góp phần hoàn thiện pháp luật về điều kiện chung áp dụng giới hạn QTG, QLQ, các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ cũng như các trường hợp sử dụng QTG, QLQ không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền. Bên cạnh đó, Luận án

cũng đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng áp dụng các quy định về giới hạn QTG, QLQ như nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cá nhân, tổ chức trong xã hội; xây dựng trang web chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến pháp luật và áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ; thống nhất tiêu chuẩn sử dụng của các đơn vị sử dụng; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ và tăng cường kiểm tra, giám sát cũng như mở rộng hợp tác quốc tế.

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐƯỢC CÔNG BỐ

I. Các bài báo khoa học liên quan trực tiếp đến Luận án được công bố

TT	Tên bài báo	Tên tạp chí	Năm công bố
1	Xâm phạm quyền tác giả trong hoạt động học tập, nghiên cứu của người học tại các cơ sở giáo dục đại học từ thực tiễn Trường Đại học Luật Hà Nội và một số giải pháp.	Tạp chí Luật học	Số 4, tháng 4/2021
2	Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về ngoại lệ quyền tác giả trong cách mạng công nghiệp 4.0	Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Mở Hà Nội	Số 90, tháng 04-2022
3	Vấn đề ngoại lệ quyền tác giả trong Luật Sở hữu trí tuệ	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật	Số tháng 5 (380) năm 2023
4	Pháp luật về ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong hoạt động thư viện – Thực trạng và giải pháp	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật	Số tháng 6 (406) năm 2024

II. Các bài báo khoa học liên quan khác được công bố

TT	Tên bài báo	Tên tạp chí	Năm công bố
-----------	--------------------	--------------------	--------------------

1	Bảo hộ quyền tác giả trong thương mại điện tử - Thực trạng và giải pháp	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật	Số chuyên đề 7 năm 2020
2	Sự cần thiết của việc thành lập Tòa án chuyên trách về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam (đồng tác giả)	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật	Số chuyên đề 7 năm 2020
3	Thương mại hóa tài sản trí tuệ tại các trường đại học khối khoa học xã hội – Thực trạng và giải pháp	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật	Số tháng 7 (364) năm 2022
4	Bảo vệ quyền tác giả trong thương mại điện tử theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật	Số đặc biệt về Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử năm 2023